

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2290/2533	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายลี อาเลี่ยน	โจทก์
	นางสุภัทรา เสี้ยวศรีชล กับพวก	จำเลย
	นางสุภัทรา เสี้ยวศรีชล ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางมามูเนาะ สะลู่โว๊ะ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางอุไรรัตน์หรือแดง ช่างสาร ที่ 3	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสามขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายลี อาเลี่ยน ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้ขังจำเลยทั้งสามไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265และมาตรา 341 แต่การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,268วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา

265 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุกคนละ 3 ปี จำเลยทั้งสามเบิกความต่อศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 2 ปี ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 500,000 บาท และเช็ครถนาการกรุงเทพ จำกัด สาขาสุโขทัย โกลก ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2529 แก่โจทก์ร่วมนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 92,91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 120,000 บาท (อันดับ 3,75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-โสภณ จันเทรมา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ